

# MIETVERTRAG

Zwischen

Vor- und Zuname, Firma, Asset Anlage- und Vermögens GmbH & Co. KG

Anschrift: Bahnhofstr. 18, 33378 Rheda-Wiedenbrück

vertreten durch Konzept Hausverwaltung GmbH, Meusdorfer Str. 69, 04277 Leipzig

- als Vermieter -

und

Vor- und Zuname, Herr Diego ALBS PASSOS (Reisepassnr. C4CVL1738)

Vor- und Zuname der Mitbewohner/ in Frau Natália DOS SANTOS PEREIRA (Reisepassnr. BRA FU544728)

z.Zt. wohnhaft in (Straße, Nr., Ort) Alfred-Taube-Straße 9, 04442 Zwenkau

- als Mieter -

wird folgender Mietvertrag geschlossen:

## § 1 Mietsache

Vermietet werden im Hause

1. Anschrift, Ort, Straße Slevogtstraße 17-19, 04159 Leipzig

Nummer, Stockwerk WE-Nr. 4 im EG rechts

a)

a) Folgende Räume 3 Zimmer, -- HWR, 1 Küche (offen), 1 Flur/Diele, --- Bad ,

1 Bad mit Dusche + WC , 1 Kellerraum Nr. 4 , 1 Loggia

zur Benutzung als ☒ Wohnräume ☐ gewerbliche Räume

☐ Sonstige Nutzung: \_\_\_\_\_ Die Wohnfläche beträgt ca. 77,40 m<sup>2</sup>

b)

.. Zusätzlich vermietet werden \_\_\_\_\_ Garage(n), Stellplatz Nr. 4 , sonstige Einrichtungen: Einbauküche

☐ nach gesondertem unabhängigem Mietvertrag ☒ nach den Bedingungen dieses Vertrages

2. Der Mieter ist berechtigt, folgende Einrichtungen nach Maßgabe der Hausordnung mitzubedenutzen:

☐ Waschküche ☐ Trockenboden/-platz ☒ Abstellraum/-fläche für Fahrräder

☐ Garten \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> ☐ Kinderspielplatz

3. Die im **Übergabeprotokoll** enthaltene genaue Beschreibung der überlassenen Mietsache sowie dessen sonstige Regelungen sind ergänzender Bestandteil dieses Vertrages. Die im Mietvertrag angegebene **Wohnfläche** gilt nicht als verbindliche Beschaffenheitsvereinbarung für die Wohnung, sie dient jedoch als Grundlage für die zu erstellende Betriebskostenabrechnung.

## § 2 Mietzeit

Der Mietvertrag beginnt am: 15.01.2026

1. ☒ Er läuft auf **unbestimmte** Zeit. **\*\*siehe dazu Ergänzung im §19 des MV**

Die Kündigungsfrist beträgt für den Mieter 3 Monate. Für den Vermieter verlängert Sie sich nach einer Mietzeit von 5 Jahren und von 8 Jahren um jeweils 3 Monate. Die Kündigung muss schriftlich bis zum 3. Werktag eines Kalendermonats zum Ende des übernächsten Monats erfolgen. Für den Beginn der Kündigungsfrist kommt es nicht auf die Absendung, sondern auf den Zugang des Kündigungsschreibens beim Vermieter an.

2. ☐ Die Mietsache ist nur zum vorübergehenden Gebrauch durch den Mieter gemietet, nämlich wegen \_\_\_\_\_ , sie kann daher jeweils bis zum 3. Werktag jeden Monats zum Ende diesen Monats schriftlich gekündigt werden.

3. ☐ Dieses Mietverhältnis ist ein Zeitmietvertrag gem. § 575 BGB

Vereinbarte Mietzeit: \_\_\_\_\_

Der Vermieter will nach Ablauf der Mietzeit

- ☐ die Räume als Wohnung für sich, seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts nutzen
- ☐ die Räume in zulässiger Weise oder so wesentlich verändern oder instand setzen, dass die Maßnahmen durch eine Fortsetzung des Mietverhältnisses erheblich erschwert würden
- ☐ die Räume an einen zur Dienstleistung Verpflichteten vermieten.

Der Mieter kann vom Vermieter frühestens vier Monate vor Ablauf der Befristung verlangen, dass dieser binnen eines Monats mitteilt, ob der angegebene Grund noch besteht. – Tritt der Grund der Befristung erst später ein, so kann der Mieter eine Verlängerung des Mietverhältnisses um einen entsprechenden Zeitraum verlangen. Entfällt der Grund, so kann der Mieter eine Verlängerung auf unbestimmte Zeit verlangen.

4. Für die ordentlichen und außerordentlichen Kündigungsrechte des Mieters und Vermieters gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere kann der Vermieter fristlos kündigen bei Zahlungsrückstand, vertragswidrigen Gebrauch, unbefugte Überlassung an Dritte, Nichteinhaltung der Hausgemeinschaftsordnung sowie nachhaltiger Störung des Hausfriedens. Wird das Mietverhältnis von dem Vermieter aus wichtigem Grunde gekündigt, so haftet der Mieter für den Schaden, der dem Vermieter, durch das die Kündigung begründende vertragswidrige Verhalten, entstanden ist. Insbesondere ist dem Vermieter, der bis zum Ablauf der vereinbarten Mietzeit durch leerstehende Räume bzw. Mindermieteinnahmen entstehenden Mietausfall, zu ersetzen. Eine ordentliche Kündigung vor Mietbeginn wird ausgeschlossen.

### § 3 Miete und Betriebskosten

1. Die Miete beträgt monatlich: \_\_\_\_\_ 930,00 EUR
- ☒ für Garage/Stellplatz zusätzlich: \_\_\_\_\_ 80,00 EUR
- ☐ für sonstige Einrichtung zusätzlich: \_\_\_\_\_ ----- EUR
- ☐ Mietzuschlag (z.B. für Untervermietung, gewerbliche Nutzung): \_\_\_\_\_ ----- EUR
2. Neben der Miete werden Betriebskosten i.S.d. Betriebskostenverordnung umgelegt und in Form von monatlichen Vorauszahlungen mit jährlicher Abrechnung vom Mieter erhoben. Die von dieser Vorauszahlung erfassten Betriebskosten sind in der Anlage „Betriebskostenaufstellung“ enthalten, welche **wesentlicher Vertragsbestandteil ist**.

Für die Betriebskosten sind zu leisten:

- ☒ monatliche Vorauszahlungen von \_\_\_\_\_ 220,00 EUR
- ☐ eine monatliche Pauschale von \_\_\_\_\_ EUR  
über die nicht abgerechnet wird

3. Der Vermieter rechnet über die Betriebskostenvorauszahlung jährlich ab, soweit nicht eine Pauschale vereinbart ist.
4. Die Heiz- und Warmwasserkosten werden in jedem Fall nach den Bestimmungen der Heizkostenverordnung abgerechnet, und zwar zu 70% nach dem Verbrauch, im Übrigen nach der Wohnfläche.
5. Der von dem Mieter zu tragende Anteil an den Betriebskosten bestimmt sich nach dem Verhältnis der Wohnfläche seiner Wohnung zu der Gesamtwohnfläche des Gebäudes oder der Wirtschaftseinheit, zu der die Wohnung gehört, soweit kein anderer Umlegungsmaßstab vereinbart ist. Die Position Wasser/Abwasser wird nicht nach dem Verhältnis der Wohnfläche abgerechnet sondern anhand des Verbrauches. Die Position Eichservicekosten Kaltwasserzähler wird auf Grundlage der vorhandenen vorhandenen Meßzähler in der Wohnung abgerechnet.
6. Der Vermieter ist berechtigt, Abrechnungszeitraum, Umlegungsmaßstab und Höhe der Vorauszahlung für zukünftige Abrechnungszeiträume nach vorheriger Ankündigung in Textform zu ändern, sofern dafür ein sachlicher Grund vorliegt.
7. Endet das Mietverhältnis während einer laufenden Abrechnungsperiode, so wird keine Zwischenabrechnung erteilt. Die Aufteilung der Betriebskosten erfolgt in diesem Fall zeitanteilig, bei den Heiz- und Warmwasserkosten jedoch nach der Gradtagszahlenmethode bzw. nach abgelesenen Messwerten entsprechend der Heizkostenverordnung. Soweit Pauschalen vereinbart sind, findet eine Abrechnung nicht statt.
8. Erhöhen sich die Betriebskosten oder entstehen Betriebskostenarten neu, so können diese vom Vermieter im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bzw. der sonstigen Vereinbarung dieses Vertrages umgelegt oder sofern eine Pauschale vereinbart ist, diese angemessen erhöht werden. Die gilt auch bei rückwirkender Erhebung oder Erhöhung von Betriebskosten durch Versorgungsträger, Behörden, Versicherungen etc.
9. Mietänderungen sind, auch wenn eine Mindestmietzeit oder eine bestimmte Mietzeit vereinbart ist, nach den gesetzlichen Bestimmungen zulässig.
10. ☐ Die in Ziffer 1 genannte monatliche Grundmiete erhöht sich, ohne dass es eine besondere Mitteilung oder Aufforderung durch den Vermieter bedarf, wie folgt:

|          |              |               |
|----------|--------------|---------------|
| ab _____ | um EUR _____ | auf EUR _____ |
| ab _____ | um EUR _____ | auf EUR _____ |
| ab _____ | um EUR _____ | auf EUR _____ |
| ab _____ | um EUR _____ | auf EUR _____ |
| ab _____ | um EUR _____ | auf EUR _____ |

11. ☐ Steigt oder fällt der vom Statistischen Bundesamt festgestellte „Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland (Basis 1995 = 100)“ gegenüber der jeweils letzten Mietvereinbarung um mehr als \_\_\_\_\_ Punkte, sind die Mietparteien berechtigt, unter Berücksichtigung des §557 b BGB eine Anpassung der zu diesem Zeitpunkt gültigen Grundmiete jeweils in dem gleichen Verhältnis zu verlangen. Sofern die Geltung dieser Regelung (Bindung der Grundmiete an den Lebenshaltungskostenindex) zwischen den Vertragsparteien vereinbart wird, verzichtet der Vermieter für die Dauer von 10 Jahren – gerechnet von der erstmaligen Wirksamkeit der Indexbindung an – in Abweichung von § 2 dieses Vertrages – auf das Recht zur ordentlichen Kündigung.

## § 4 Zahlung der Miete und der Betriebskosten

1. Die Miete, die Vorauszahlungen sowie etwaige Zuschläge sind monatlich im Voraus, spätestens am 3. Werktag des Monats kostenfrei

☒ an den Vermieter ☐ an folgende zur Entgegennahme ermächtigte Person/Stelle

Asset Anlage- und Vermögens GmbH & Co. KG zu zahlen,

☒ auf das Konto Nr. IBAN: DE69 4785 3520 0000 0742 29 BIC: WELADE1WDB

☒ Geldinstitut Kreissparkasse Wiedenbrück zu überweisen.

☐ Miete und Nebenkosten werden im Lastschrift-Einzugsverfahren von einem vom Mieter zu benennenden Konto abgebucht. Der Mieter erteilt dem Vermieter Abbuchungsermächtigung.

2. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es nicht auf die Absendung, sondern auf den Eingang bzw. die Gutschrift des Geldes an. Bei verspäteter Zahlung ist der Vermieter berechtigt, für jede schriftliche Mahnung EUR 10,- pauschalierte Mahnkosten zzgl. Verzugszinsen in Höhe des jeweils gültigen Diskontsatzes der Deutschen Bundesbank zu berechnen.

## § 5 Sicherheitsleistung, Pfandrecht

1. Der Mieter erklärt, dass beim Einzug in die Mieträume eingebrachte Gegenstände sein freies Eigentum und nicht ge- oder verpfändet sind, mit Ausnahme folgender Gegenstände (erforderlichenfalls zusätzliche Aufstellung auf Beiblatt):

Der Mieter verpflichtet sich, den Vermieter von etwaigen Pfändungen eingebrachter Gegenstände unverzüglich zu unterrichten.

2. Der Mieter leistet bei Beginn des Mietverhältnisses dem Vermieter für die Erfüllung seiner Verpflichtung eine **Kaution** in Höhe von

1.860,00 EUR

Der Vermieter hat diese Geldsumme getrennt von seinem Vermögen bei einer öffentlichen Sparkasse oder Bank zu dem für Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist üblichen Zinssatz anzulegen. Die Zinsen stehen dem Mieter zu. Sie erhöhen die Sicherheit. Für die Fälligkeit der Zahlung gilt §551 Abs.2 BGB. Für diese Trennung der Konten zahlt der Mieter zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von 10,00 EUR an die Verwaltung.

### Ausübung der Ersetzungsbefugnis:

1. Hat der Mieter dem Vermieter wegen vertragswidrigen Verhaltens, insbesondere im Fall von Beschädigungen der Mietsache, Schadenersatz zu leisten, hat der Vermieter grundsätzlich Anspruch auf Geldzahlung; eine Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands oder eine Reparatur ist nicht geschuldet. Dies gilt nicht in Fällen, in denen der Mieter das Recht hat, eine geschuldete Leistung nachzuholen, und der Vermieter erst nach fruchtlosem Ablauf einer ihm hierfür gesetzten Frist Schadenersatz geltend machen kann.
2. Ist der Mieter wegen Beschädigung der Mietsache schadenersatzpflichtig, verlangt der Vermieter schon jetzt statt der Herstellung den erforderlichen Geldbetrag (§249 Abs. 2 BGB)

## § 6 Zustand der Mieträume

Der Zustand der Mieträume zur Zeit des Vertragsschlusses ergibt sich aus der Anlage „Übergabeprotokoll“, welche ergänzender Bestandteil des Mietvertrages ist.

## § 7 Schönheitsreparaturen, Instandhaltung

1. Das Mietobjekt wird renoviert übergeben. Der Mieter verpflichtet sich das Mietobjekt bei Rückgabe zu renovieren, wenn seit der Übergabe mehr als sieben Jahre verstrichen sind. Bei kürzerer Nutzungsdauer hat sich der Mieter pro angefangenem Jahr im Allgemeinen mit 1/7 an den Kosten der Renovierung durch einen Malerfachbetrieb zu beteiligen. Der Mieter kann diese Kostenbeteiligung durch Rückgabe einer fachgerecht renovierten Wohnung abwenden. Ein Vorteilsausgleich findet hierbei nicht statt. Diese Pflichten treffen den Mieter jedoch nicht, wenn der Vermieter die Beendigung des Mietverhältnisses zu vertreten hat.

## 2. Sonstige Vereinbarungen zu Schönheitsreparaturen:

- siehe Ergänzungen im Wohnungsübergabeprotokoll

3. Der Mieter ist außerdem ohne Rücksicht auf Verschulden verpflichtet, die Kosten für kleine Instandhaltungen zu übernehmen, wenn deren Endpreis im Einzelfall EUR 80,00 nicht übersteigt. Den in einem Kalenderjahr entstehenden Gesamtaufwand für kleine Instandhaltungen trägt der Mieter jedoch nur bis 8% seiner jeweiligen Jahresgrundmiete, höchstens aber bis zu EUR 310,00. Die Kosten sind vom Mieter nur für kleine Instandhaltungen an solchen Teilen der Mietsache zu tragen, die seinem häufigen Zugriff ausgesetzt sind, wie z.B. die Installationsgegenstände für Elektrizität, Wasser und Gas, die Heizungs- und Kocheinrichtungen, die Fenster- und Türverschlüsse sowie die Bedienungsvorrichtungen für Fenster und Rollläden.
4. Der Mieter hat auf seine Kosten die mitvermieteten Einrichtungen und Anlagen in den Mieträumen, wie Etagenheizung, Nachtstromheizung, Warmwasserversorgungsgeräte usw., zu pflegen und 1 mal jährlich durch einen Fachmann reinigen und warten zu lassen. Die Wartungskosten trägt der Mieter jährlich und auch nur soweit der Vermieter nicht selbst für die Wartung sorgt und die Kosten als Betriebskosten erhebt.

## § 8 Aufrechnung und Zurückbehaltung

1. Der Mieter kann gegen Mietzinsforderungen mit Schadensersatzforderungen nach § 536a BGB nur aufrechnen oder diesbezüglich ein Zurückbehaltungsrecht ausüben, wenn er seine Absicht dem Vermieter mindestens einen Monat vor Fälligkeit des Mietzinses schriftlich angezeigt hat.
2. Mit sonstigen Gegenforderungen kann der Mieter nur aufrechnen, soweit sie unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Unbeschadet von Ziff. 1 stehen dem Mieter weitere Zurückbehaltungsrechte nur wegen Gegenforderungen zu, die auf dem Mietverhältnis beruhen. Mit einer Forderung nach § 536 BGB (Minderung) kann der Mieter ohne Einschränkung aufrechnen.

## § 9 Benutzung der Mietsache

1. Der Mieter darf die Mieträume nur zu den vertraglich bestimmten Zwecken benutzen. Er ist verpflichtet, die Mieträume und gemeinschaftlichen Einrichtungen schonend und pfleglich zu behandeln. Er hat in den Mieträumen für eine saubere Reinigung und **ausreichende Lüftung und Heizung zu sorgen. Dies gilt insbesondere bei modernen Fenstern zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden (z.B. Schimmelbildung). Beim Aufstellen von Möbel an Außenwänden ist ein Mindestabstand von 10 cm einzuhalten.**
2. Der Mieter haftet für Schäden, die durch schuldhafte Verletzung der ihm obliegenden Sorgfalt- und Schutzpflicht entstehen, besonders wenn technische Anlagen oder andere Einrichtungen unsachgemäß behandelt, die überlassenen Räume unzureichend gelüftet, geheizt oder gegen Frost geschützt werden oder die Mieträume infolge unzureichender Sicherung durch unbefugte Dritte beschädigt werden. Der Mieter haftet hierbei auch für Verschulden von Familienangehörigen, Hausangestellten, Untermieter und sonstigen Personen, die sich mit seinem Wissen in der Wohnung aufhalten oder ihn aufsuchen. Der Mieter hat zu beweisen, dass ein Verschulden nicht vorgelegen hat, das gilt nicht für Schäden an Räumen, Einrichtungen und Anlagen, die mehrere Mieter gemeinsam benutzen.
3. Will er die Mietsache oder einen Teil derselben zu anderen als den vertraglich vorgesehenen Zwecken nutzen, so bedarf es hierzu der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Vermieters.
4. Der Mieter darf Haustiere nur mit schriftlicher Zustimmung des Vermieters halten. Die Zustimmung ist zu versagen bzw. kann widerrufen werden, wenn durch die Tiere andere Hausbewohner oder Nachbarn belästigt werden oder eine Beeinträchtigung der Mietsache oder des Grundstückes zu befürchten ist. Eine etwa erteilte Erlaubnis erlischt mit dem Tod oder der Abschaffung des Tieres. Der Mieter haftet für alle durch die Tierhaltung entstehenden Schäden.
5. Das Anbringen bzw. Aufstellen von Schildern (ausgenommen übliche Namensschilder an den dafür vorgesehenen Stellen), Aufschriften oder Gegenständen in gemeinschaftlichen Räumen, im oder am Haus oder auf dem Grundstück bedarf der vorherigen schriftlichen Erlaubnis des Vermieters. Das gleiche gilt für das Abstellen von Kraftfahrzeugen, Motorrädern, Mopeds, Mofas und Fahrrädern in den Mieträumen, im Haus oder auf dem Grundstück außerhalb der vorgesehenen Park-, Einstell- oder Abstellplätze.
6. Der Mieter ist berechtigt, in den Mieträumen Haushaltsmaschinen (z.B. Wasch- und Geschirrspülmaschinen, Trockenautomaten) aufzustellen, wenn und soweit die Kapazität der vorhandenen Installation ausreicht und Belästigungen der Hausbewohner und Nachbarn sowie Beeinträchtigungen der Mietsache und des Grundstückes nicht zu befürchten sind. Sind jedoch außerhalb der Mieträume im Gebäude andere geeignete Räumlichkeiten (Keller, Waschküche) speziell für die Aufstellung von entsprechenden Haushaltsmaschinen vorgesehen, so kann der Vermieter deren Aufstellung in den Wohnräumen untersagen.
7. Der Mieter haftet auch ohne eigenes Verschulden für alle Schäden, welche durch die besonderen Nutzungen gemäß Ziff. 2-6 während der Überlassung der Mietsache an den Mieter verursacht werden, auch wenn der Vermieter zugestimmt hat.
8. Der Mieter hat sich für Schäden zu versichern, die durch das Aufstellen oder den Betrieb von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen, Ölföfen oder Öltanks sowie sonstiger gefahrträchtiger Anlagen entstehen können. Unterlässt er dies, haftet er im Einzelfall auch ohne Vorliegen eines Verschuldens für solche Schäden.

## **§ 10 Untervermietung**

1. Der Mieter ist ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis des Vermieters weder zu einer Untervermietung der Mieträume noch zu einer sonstigen Gebrauchsüberlassung an Dritte berechtigt, es sei denn, es handelt sich um Personen, welche sich nur vorübergehend für eine beschränkte, angemessene Zeitdauer unentgeltlich in den Mieträumen aufhalten (Besuch).
2. Entsteht für den Mieter nach dem Abschluss des Mietvertrages ein berechtigtes Interesse, einen Teil des Wohnraums einem Dritten zum Gebrauch zu überlassen, so kann er vom Vermieter die Erlaubnis hierzu verlangen; dies gilt nicht, wenn in der Person des Dritten ein wichtiger Grund vorliegt, der Wohnraum übermäßig belegt würde oder sonst dem Vermieter die Überlassung nicht zugemutet werden kann. Ist dem Vermieter die Überlassung nur bei einer angemessenen Erhöhung des Mietzinses zuzumuten, so kann er die Erlaubnis davon abhängig machen, dass der Mieter sich mit einer solchen Erhöhung einverstanden erklärt.
3. Verweigert der Vermieter die Erlaubnis, so kann der Mieter das Mietverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen Frist kündigen, sofern nicht in der Person des Dritten ein wichtiger Grund vorliegt. Belässt der Mieter ungeachtet einer entsprechenden Abmahnung des Vermieters einem Dritten unbefugt den Gebrauch der Mietsache, so kann der Vermieter ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist das Mietverhältnis seinerseits kündigen.
4. Überlässt der Mieter den Gebrauch einem Dritten, so hat er vom Dritten bei dem Gebrauch zur Last fallendes Verschulden zu vertreten, auch wenn der Vermieter die Erlaubnis zur Überlassung erteilt hat.

## **§ 11 Mängel**

1. Zeigt sich im Laufe der Miete ein Mangel an der Mietsache oder wird eine Vorkehrung zum Schutze der Sache oder des Grundstückes gegen eine nicht vorhergesehene Gefahr erforderlich, so hat der Mieter dies dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn sich ein Dritter ein Recht an der Sache annahmt.
2. Unterlässt der Mieter die Anzeige, so ist er zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet; er ist, soweit der Vermieter infolge der Unterlassung der Anzeige Abhilfe zu schaffen außerstande war, nicht berechtigt, die in § 536 BGB bestimmten Rechte geltend zu machen oder nach § 543 BGB ohne Bestimmung einer Frist zu kündigen oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
3. Verzögert sich die Ausführung der Mangelbeseitigungsarbeiten durch den Vermieter, so ist der Mieter nicht berechtigt, den Mangel auf Kosten des Vermieters selbst zu beseitigen. Schadenersatz kann er nur fordern, wenn der Gebrauch der Mietsache nicht nur unerheblich gemindert ist und wenn der Vermieter die Verzögerung zu tragen hat. Satz 2 gilt entsprechend, wenn Zugangswege und Außenanlagen nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. Das Recht des Mieters zur Mietminderung bleibt unberührt.
4. Der Vermieter verpflichtet sich, die gemeinschaftlichen Zugänge in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Schäden hieran, für die der Mieter haftet, darf der Vermieter auf Kosten des Mieters nach vorheriger Unterrichtung beseitigen.

## **§ 11a Gewährleistung des Vermieters**

1. Der Vermieter haftet nicht für Schäden, die dem Mieter an den ihm gehörenden Einrichtungsgegenständen durch Feuchtigkeitseinwirkungen entstehen, gleichgültig welcher Art, Herkunft, Dauer und welchen Umfangs die Einwirkung ist. Es sei denn, der Vermieter hat den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt.
2. Sofern es sich um Schäden und Mängel handelt, gegen die sich der Mieter weder durch eigene Vorsichtsmaßnahmen noch durch Abschluss einer entsprechenden Versicherung schützen kann gilt die Ziff. 1 nicht.

## **§ 12 Bauliche Veränderungen**

1. Maßnahmen zur Verbesserung der Mieträume oder sonstiger Teile des Gebäudes oder zur Einsparung von Heizenergie hat der Mieter nach Maßgabe des § 554 BGB zu dulden.
2. Ausbesserungen und bauliche Veränderungen, die zur Erhaltung der Mieträume oder des Gebäudes oder zur Beseitigung von Schäden notwendig werden, darf der Vermieter binnen angemessener Frist nach deren Ankündigung vornehmen. Zur Abwendung drohender Gefahren können diese Arbeiten auch ohne vorherige Ankündigung sofort vorgenommen werden.
3. Der Mieter ist nicht befugt, ohne schriftliche Erlaubnis des Vermieters, bauliche Veränderungen an und in den Mieträumen, Installationen und dgl. vorzunehmen und wieder zu beseitigen. Der Mieter haftet ohne Rücksicht auf Verschulden für alle entstehenden Schäden sowie für die Einhaltung aller Vorschriften und behördlichen Anordnungen. Eine ohne die schriftliche Zustimmung des Vermieters vorgenommene Änderung hat der Mieter auf Verlangen des Vermieters unverzüglich zu beseitigen und den früheren Zustand wieder herzustellen.

## **§13 Betreten der Mietsache durch den Vermieter**

1. Der Vermieter oder die von ihm Beauftragten dürfen die Mietsache zur Prüfung ihres Zustandes oder zum Ablesen von Messgeräten in angemessenen Abständen und nach rechtzeitiger Ankündigung während der üblichen Besuchszeiten betreten. Dies gilt ebenso für die Durchführung von Arbeiten gem. § 13 Ziff. 1 und 2. Auf eine persönliche Verhinderung des Mieters ist Rücksicht zu nehmen.
2. Will der Vermieter das Grundstück/die Wohnung verkaufen oder ist der Mietvertrag gekündigt, so sind der Vermieter oder die von ihm Beauftragten auch zusammen mit Kauf- oder Mieterinteressenten berechtigt, die Mietsache nach rechtzeitiger Ankündigung zu angemessenen Tageszeiten auch am Wochenende zu besichtigen.

3. Bei längerer Abwesenheit hat der Mieter sicherzustellen, dass die Besichtigungsrechte des Vermieters nach Ziff. 1 und 2 ausgeübt werden können, anderenfalls darf der Vermieter in dringenden Fällen die Wohnung auf Kosten des Mieters öffnen lassen. Dies gilt insbesondere auch für den Fall, dass nach Vertragskündigung Mietinteressenten die Wohnung gezeigt werden soll.

## **§ 14 Beendigung des Mietverhältnisses**

1. Die Mietsache ist bei Beendigung des Mietvertrages geräumt und ordnungsgemäß gereinigt zurückzugeben. Die Verpflichtungen nach § 8 des Vertrages bleiben unberührt. Wird die Rückgabe der Wohnung durch den Mieter verzögert oder sind nach Rückgabe noch Schönheitsreparaturen notwendig, so ist der Mieter verpflichtet, die Miete bzw. Nutzungsentschädigung bis zur vollständigen Räumung bzw. Fertigstellung der Arbeiten an den Vermieter zu zahlen. Weitergehende Schadenersatzansprüche des Vermieters bleiben unberührt. Sämtliche Schlüssel, auch vom Mieter selbst beschaffte, sind dem Vermieter oder seinen Beauftragten auszuhandigen. Kommt der Mieter diesen Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig nach, so kann der Vermieter auf Kosten des Mieters die Mieträume öffnen und reinigen sowie neue Schlösser anbringen lassen.
2. Einrichtungen, mit denen der Mieter die Mietsache versehen hat, darf er wegnehmen. Der Vermieter kann die Ausübung des Wegnahmerechtes durch Zahlung einer angemessenen Entschädigung abwenden, es sei denn, dass der Mieter ein berechtigtes Interesse an der Wegnahme hat.
3. Hat der Mieter bauliche Veränderungen an der Mietsache vorgenommen oder sie mit Einrichtungen versehen, so ist er auf Verlangen des Vermieters verpflichtet, bei Ende des Mietvertrages auf seine Kosten den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen, auch wenn der Vermieter diesen baulichen Veränderungen zugestimmt hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist.
4. Die Vorschrift des § 545 BGB findet keine Anwendung. Eine stillschweigende Verlängerung des beendeten Mietvertrages findet nicht statt.

## **§ 15 Personenmehrheit als Mieter**

1. Haben mehrere Personen - z.B. Ehegatten – gemietet, so haften sie für alle Verbindlichkeiten aus dem Mietverhältnis als Gesamtschuldner.
2. Erklärungen, welche im Zusammenhang mit dem Mietverhältnis stehen, müssen von oder gegenüber allen Mietern abgegeben werden. Die Mieter bevollmächtigen sich jedoch unter Vorbehalt schriftlichen Widerrufs bis auf weiteres zur Entgegennahme und Abgabe solcher Erklärungen. Es genügt für die Rechtswirksamkeit einer Erklärung des Vermieters, wenn sie gegenüber einem der Mieter abgegeben wird. Diese Vollmacht gilt jedoch nicht für die Abgabe und Entgegennahme von Kündigungen dieses Vertrages und diesbezüglichen Aufhebungsverträgen. Ein Widerruf der Vollmacht wird erst für Erklärungen wirksam, die nach seinem Zugang abgegeben werden.
3. Jeder Mieter muss Tatsachen in der Person oder dem Verhalten eines Familienangehörigen oder eines anderen berechtigten Benutzers der Mietsache, die das Mietverhältnis berühren oder einen Schadenersatzanspruch begründen, für und gegen sich gelten lassen.

## **§ 16 Zusatzbestimmungen für Eigentumswohnungen**

1. Handelt es sich bei der Mietsache um eine Eigentumswohnung, so unterwirft sich der Mieter der in der Teilungserklärung niedergelegten Benutzungsordnung und der von der Wohnungseigentümergeinschaft beschlossenen Hausordnung, wie sie diesem Vertrag als Anlage beigefügt sind. Diese Sonderbestimmungen haben Vorrang vor den in diesem Vertrag getroffenen Vereinbarungen. Die im Mietvertrag angegebene Wohnfläche ist nicht als verbindliche Beschaffenheitsvereinbarung für die Wohnung anzusehen.
2. Mehrheitsbeschlüsse der Wohnungseigentümergeinschaft - auch solche nach Abschluss des Mietvertrages - sind für den Mieter, nachdem sie diesem bekannt gemacht worden sind, verbindlich und bewirken eine entsprechende Veränderung oder Ergänzung des Mietverhältnisses, soweit sie dieses berühren.

## **§ 17 Anlagen**

Die Anlagen Nr.: **1** (Hausordnung); **2** (Betriebskostenaufstellung)

sind wesentlicher Bestandteil dieses Mietvertrages und werden von den Parteien mit der Unterzeichnung voll anerkannt.

Die Anlage **3** (Wohnungsübergabeprotokoll) wird nach Übergabe der Wohnung und Gegenzeichnung dem Mietvertrag beigefügt und somit Bestandteil des Mietvertrages.

## **§ 18 Schriftform**

Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderung und Ergänzung dieses Vertrages bedürfen der schriftlichen Vereinbarung. Sind Teile des Vertrages unwirksam, werden die übrigen Vertragsbestandteile hiervon nicht berührt.

## **§ 19 Sonstiges**

---

- Der Mieter trägt die Kosten der Zwischenabrechnung bei Nutzerwechsel für die Heizkosten- und Wasserabrechnung.

---

- Die Wohnfläche der Wohnung im Vermietungsangebot wurde den Bauplänen und der Wohnflächenberechnung entnommen. Die tatsächliche Ausführung kann von den Bauplänen (bauübliche Toleranz 3 %) abweichen. Für die Mietpreisbildung ist die Wohnfläche nicht maßgebend, sie dient nur der Berechnung und Abrechnung der Betriebskosten.

---

- Entstehen nach Vertragsabschluss neue Betriebskosten, die unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit erforderlich sind, ist der Vermieter berechtigt, diese Kosten durch Erklärung in Textform auf den Mieter umzulegen.

---

- Es ist nicht auszuschließen, dass aufgrund der Materialbewegung durch Temperaturschwankungen die elastischen Wartungsfugen vor allem in der Küche und im Bad /WC reißen können. Die Wartungsfugen sind pfleglich zu behandeln. Bitte informieren Sie uns sofort, wenn diese Fugen undicht oder gerissen sind und somit den Eintritt von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zulassen. Dieser Mangel ist umgehend anzuzeigen, damit der Eigentümer geeignete Maßnahmen ergreifen kann, den Mangel zeitnah abzustellen.

- Dem Mieter ist bekannt, dass das Objekt und die Mietsache selbst mit einer Schließanlage versehen sind. Bei Verlust des Schließanlagenschlüssels ist der Vermieter/Hausverwaltung sofort zu unterrichten und hat der Mieter für die Kosten zum Wechsel des Schließbereiches aufzukommen. Der Mieter hat versichert, dass er gegen den Verlust des Schließanlagenschlüssels ausreichend versichert ist.

- Der Abfluss der Loggia ist mindestens 1 x jährlich zu reinigen und von Laub und Verunreinigungen zu befreien.

- Ist die Dunstabzugshaube der Einbauküche mit einem Aktivkohlefilter ausgestattet, so wird der Hausmeisterdienst aller 1-2 Jahre einen neuen Filter zur Verfügung stellen. Das Verbrauchsmaterial (Filter kostet ca. 40 € brutto) wird den Mietern in Rechnung gestellt.

- Der Mieter ist verpflichtet, zur Abdeckung von Schäden an der Mietsache und seinem Mobiliar eine ausreichende **Haftpflicht- und Hausratversicherung** abzuschließen.

- Der Mieter ist zur Endrenovierung verpflichtet, sofern die von ihm geschuldeten Schönheitsreparaturen notwendig sind.

Dübeleinsätze sind zu entfernen und die Bohrlöcher so zu verschließen, dass diese nicht mehr erkennbar sind.

---

**\*\*Ergänzung zu § 2 Pkt. 1**

Zwischen beiden Vertragsparteien wird individuell vereinbart, dass das Recht zur ordentlichen Kündigung des Mietvertrages bis zum 31.01.2028 gegenseitig ausgeschlossen wird.

---

Ort/Datum \_\_\_\_\_

Ort/Datum \_\_\_\_\_

Vermieter \_\_\_\_\_

Mieter \_\_\_\_\_  
Diego ALBS PASSOS

Mieter \_\_\_\_\_  
Natália DOS SANTOS PEREIRA

Mieter \_\_\_\_\_

## Anlage 1 des Mietvertrages

# HAUSORDNUNG

Das Zusammenleben in einer Hausgemeinschaft erfordert gegenseitige Rücksichtnahme aller Hausbewohner. Um das ungestörte Zusammenleben zu erreichen, ist die nachfolgende Hausordnung als rechtsverbindlicher Bestandteil des Mietvertrages einzuhalten.

### I. Schutz vor Lärm

1) Vermeidbarer Lärm belastet unnötig alle Hausbewohner. Deshalb ist Musizieren während der allgemeinen Ruhezeiten von 13 bis 15 Uhr und von 22 bis 7 Uhr untersagt. Fernseh-, Radio- und Tongeräte sind stets auf Zimmerlautstärke einzustellen, die Benutzung im Freien (auf Balkonen, Loggien usw.) darf die übrigen Hausbewohner nicht stören.

2) Sind bei hauswirtschaftlichen und handwerklichen Arbeiten in Haus, Hof oder Garten belästigende Geräusche nicht zu vermeiden (Klopfen von Teppichen und Läufern, Staubsaugen, Rasenmähen, Basteln und dergleichen), so sind diese Verrichtungen werktags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr vorzunehmen.

3) Baden und Duschen sollte in der Zeit von 22 bis 6 Uhr unterbleiben, soweit auf Grund der Bauart des Gebäudes die Nachtruhe der übrigen Hausbewohner gestört wird.

#### 4) Kinderspiel

Kinder sollen möglichst auf den Spielplätzen spielen. Spiel und Sport in den Anlagen muss auf die Anwohner und die Bepflanzung Rücksicht nehmen. Lärmende Spiele und Sportarten (z. B. Fußballspiel) sind auf den unmittelbar an die Gebäude angrenzenden Freiflächen, im Treppenhaus und in sonstigen Nebenräumen nicht gestattet.

5) Festlichkeiten aus besonderem Anlass, die sich über 22 Uhr hinaus erstrecken, sollen den betroffenen Hausbewohnern rechtzeitig angekündigt werden.

6) Bei schwerer Erkrankung eines Hausbewohners ist besondere Rücksichtnahme geboten.

### II. Sicherheit

1) Zum Schutz der Hausbewohner sind die Haustür von 22 bis 6 Uhr und die Kellereingänge und Hoftüren ständig verschlossen zu halten.

2) Haus- und Hofeingänge, Treppen und Flure erfüllen ihren Zweck als Fluchtweg nur, wenn sie freigehalten werden. Sie dürfen daher nicht zugeparkt oder durch Fahr- oder Motorräder, Kinderwagen usw. versperrt werden.

3) Das Lagern von feuergefährlichen, leichtentzündbaren sowie Geruch verursachenden Stoffen in Keller- oder Bodenräumen ist untersagt. Auf dem gemeinsamen Trockenboden dürfen keine Gegenstände abgestellt werden.

4) Spreng- und Explosionsstoffe dürfen nicht in das Haus oder auf das Grundstück gebracht werden. Bei der Lagerung von Heizöl sind die amtlichen Richtlinien zu beachten.

5) Bei Undichtigkeiten oder sonstigen Mängeln an den Gas- und Wasserleitungen sind sofort das Gas- und Wasserwerk sowie das Wohnungsunternehmen zu benachrichtigen. Wird Gasgeruch in einem Raum bemerkt, darf dieser nicht mit offenem Licht betreten werden. Elektrische Schalter sind nicht zu betätigen. Die Fenster sind zu öffnen. Der Haupthahn ist zu schließen.

6) Versagt sie allgemeine Flur- und Treppenbeleuchtung, so ist unverzüglich das Wohnungsunternehmen oder sein Beauftragter zu benachrichtigen. Bis Abhilfe geschaffen ist, soll der Hausbewohner für ausreichende Beleuchtung der zur Wohnung führenden Treppe und des dazugehörenden Flures sorgen.

7) Das Grillen mit festen oder flüssigen Brennstoffen ist auf Balkonen, Loggien und auf den unmittelbar am Gebäude liegenden Flächen nicht gestattet.



### III. Reinigung

1) Haus und Grundstück sind rein zu halten. Verunreinigungen sind von dem verantwortlichen Hausbewohner unverzüglich zu beseitigen.

2) Die Hausbewohner haben die Kellerflure, Treppen, die Treppenhause Fenster, Treppenhause flure und den Boden abwechselnd nach einem bei Bedarf aufzustellenden Reinigungsplan zu reinigen. Die Hausverwaltung kann diese Aufgaben an einen Hausmeisterservice übertragen.

3) Soweit vertraglich nichts anderes vorgesehen, haben die Hausbewohner abwechselnd nach einem bei Bedarf vom Wohnungsunternehmen auszustellenden Reinigungsplan:

die Zugangswege außerhalb des Hauses einschließlich der Außentreppen,

den Hof,

den Standplatz der Müllgefäße,

den Bürgersteig vor dem Haus,

die Fahrbahn, sofern es das in der Gemeinde geltende Ortsrecht bestimmt,

zu reinigen. Schnee- und Eisbeseitigung und das Streuen bei Glätte erfolgt nach einem vom Wohnungsunternehmen aufzustellenden Plan. Maßnahmen gegen Winterglätte müssen zwischen 6 und 21 Uhr wirksam sein, soweit nicht durch behördliche Bestimmungen hierfür andere Zeiten festgelegt worden sind.

4) Abfall und Unrat dürfen nur in den dafür vorgesehenen Müllgefäßen gesammelt werden. Sperriger Abfall, Kartons usw., dürfen nur zerkleinert in die Müllgefäße geschüttet werden. Bitte achten Sie darauf, dass kein Abfall oder Unrat im Haus, auf den Zugangswegen oder dem Standplatz der Müllgefäße verschüttet wird.

5) Waschküche und Trockenräume stehen entsprechend der Einteilung durch das Wohnungsunternehmen zur Benutzung zur Verfügung. Nach Beendigung der Wäsche sind Waschräume und sämtliche Einrichtungsgegenstände gründlich zu reinigen. Waschküchen- und Trockenraumschlüssel sind pünktlich an den Nachfolger weiterzugeben.

Auf den Balkonen darf Wäsche nur unterhalb der Brüstung getrocknet werden.

6) Teppiche dürfen nur auf dem dafür vorgesehenen Platz gereinigt werden. Das Reinigen von Textilien und Schuhwerk darf nicht in den Fenstern, über den Balkonbrüstungen oder im Treppenhaus erfolgen.

7) Blumenbretter und Blumenkästen müssen sachgemäß und sicher angebracht sein. Beim Gießen von Blumen auf Balkonen und Fensterbänken ist darauf zu achten, dass das Wasser nicht an der Hauswand herunterläuft und auf die Fenster und Balkone anderer Hausbewohner rinnt.

8) In die Toiletten und/oder Abflussbecken dürfen Haus- und Küchenabfälle, Papierwindeln u.ä. nicht geschüttet werden.

9) Die Wohnung ist auch in der kalten Jahreszeit ausreichend zu lüften. Dies erfolgt durch möglichst kurzfristiges Öffnen der Fenster. Zum Treppenhaus hin darf die Wohnung, vor allem aber die Küche, nicht entlüftet werden.

10) Keller-, Boden- und Treppenhause Fenster sind in der kalten Jahreszeit geschlossen zu halten. Dachfenster sind bei Regen und Unwetter zu verschließen und zu verriegeln.

11) Sinkt die Außentemperatur unter den Gefrierpunkt, sind alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um ein Einfrieren der sanitären Anlagen zu vermeiden.

12) Für die Dauer seiner Abwesenheit oder im Krankheitsfalle hat der Hausbewohner dafür Sorge zu tragen, dass die Reinigungspflichten eingehalten werden. Bei längerer Abwesenheit ist der Schlüssel zu hinterlegen. Das Wohnungsunternehmen ist hierüber zu unterrichten.

13) Das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Hof, den Gehwegen und Grünflächen ist nicht erlaubt. Fahrzeuge dürfen innerhalb der Wohnanlage nicht gewaschen werden. Ölwechsel und Reparaturen sind nicht gestattet.

### IV. Gemeinschaftseinrichtungen

Für die Gemeinschaftseinrichtungen gelten die Benutzungsordnungen sowie Bedienungsanweisungen und Hinweisschilder. Einteilungspläne sind zu beachten.

### Gemeinschaftsantenne

- 1) Die Verbindung von Antennenanschlussdose in der Wohnung zum Empfangsgerät darf nur mit dem hierfür vorgeschriebenen Empfängeranschlusskabel vorgenommen werden. Soweit das Kabel nicht von dem Wohnungsunternehmen zur Verfügung gestellt wird, hat es der Hausbewohner auf seine Kosten zu beschaffen. Der Anschluss darf nicht mit anderen Verbindungskabeln vorgenommen werden, weil hierdurch der Empfang der anderen Teilnehmer gestört wird. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass das eigene Gerät beschädigt wird.
- 2) Der Hausbewohner hat Schäden an der Gemeinschaftsantenne oder Störungen im Empfang, die auf Fehler oder Mängel der Gemeinschaftsantenne schließen lassen, unverzüglich dem Wohnungsunternehmen mitzuteilen. Nur Beauftragte des Wohnungsunternehmens sind berechtigt, Arbeiten an der Anlage durchzuführen.
- 3) Der Hausbewohner hat den vom Wohnungsunternehmen beauftragten Stellen jederzeit Auskünfte hinsichtlich der Empfangslage und der angeschlossenen Geräte zu erteilen, zwecks Vornahme von Kontrollen oder Reparaturarbeiten an der Empfangsanlage das Betreten der Mieträume zuverkehrsüblichen Tageszeiten bzw. den Test-Sendezeiten zu gestatten und ggf. die Kontrolle der an der Gemeinschaftsantennenanlage angeschlossenen Geräte zu ermöglichen.

### Kinderspielplätze

Die Sauberhaltung des Sandkastens nebst Umgebung gehört zu den Obliegenheiten der Eltern, deren Kinder im Sandkasten spielen. Das Spielen fremder Kinder auf dem zum Hause gehörenden Grundstück ist grundsätzlich nur in Gemeinschaft mit Kindern der Hausbewohner gestattet. Die Eltern der spielenden Kinder haben darauf zu achten, dass das benutzte Spielzeug nach Beendigung des Spieles aus dem Sandkasten entfernt wird. Haustiere sind vom Spielplatz fernzuhalten.

### Ordnung im Treppenhaus

Das Abstellen von Schuhen, Kleinmöbel und andere Gegenstände im Treppenhaus bzw. vor den Wohnungstüren ist untersagt. Beschädigungen im Treppenhaus gehen zu Lasten der Mieter und sind über deren private Versicherungen zu regeln.

### Sonstiges

Infolge des Zustandes der Kellerräume wird darauf hingewiesen, dass das Abstellen von feuchteempfindlichen Gegenständen und Material auf eigenes Risiko der Mieter geschieht und gegenüber dem Vermieter oder seinen Beauftragten keinerlei Haftungsansprüche abgeleitet werden können.

## BETRIEBSKOSTEN

Betriebskosten sind die Kosten, die dem Eigentümer oder Erbbauberechtigten durch das Eigentum oder Erbbaurecht am Grundstück oder durch den bestimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes, der Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen und des Grundstücks laufend entstehen. Sach- und Arbeitsleistungen des Eigentümers oder Erbbauberechtigten dürfen mit dem Betrag angesetzt werden, der für eine gleichwertige Leistung eines Dritten, insbesondere eines Unternehmers, angesetzt werden könnte; die Umsatzsteuer des Dritten darf nicht angesetzt werden.

### **1. Die laufenden öffentlichen Lasten des Grundstücks,**

hierzu gehört namentlich die Grundsteuer.

### **2. Die Kosten der Wasserversorgung,**

hierzu gehören die Kosten des Wasserverbrauchs, die Grundgebühren, die Kosten der Anmietung oder anderer Arten der Gebrauchsüberlassung von Wasserzählern sowie die Kosten ihrer Verwendung einschließlich der Kosten der Eichung sowie der Kosten der Berechnung und Aufteilung, die Kosten der Wartung von Wassermengenreglern, die Kosten des Betriebs einer hauseigenen Wasserversorgungsanlage und einer Wasseraufbereitungsanlage einschließlich der Aufbereitungsstoffe.

### **3. Die Kosten der Entwässerung,**

hierzu gehören die Gebühren für die Haus- und Grundstücksentwässerung, die Kosten des Betriebs einer entsprechenden nicht öffentlichen Anlage und die Kosten des Betriebs einer Entwässerungspumpe.

### **4. Die Kosten**

a) des Betriebs der zentralen Heizungsanlage einschließlich der Abgasanlage;

hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft, der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums, die Kosten der Messungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, die Kosten der Anmietung oder anderer Arten der Gebrauchsüberlassung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung sowie die Kosten der Verwendung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung einschließlich der Kosten der Eichung sowie der Kosten der Berechnung und Aufteilung;

oder

b) des Betriebs der zentralen Brennstoffversorgungsanlage;

hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms und die Kosten der Überwachung sowie die Kosten der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums;

oder

c) der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme, auch aus Anlagen im Sinne des Buchstabens a;

hierzu gehören das Entgelt für die Wärmelieferung und die Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen entsprechend Buchstabe a;

oder

d) der Reinigung und Wartung von Etagenheizungen und Gaseinzelfeuerstätten;

hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Wasserablagerungen und Verbrennungsrückständen in der Anlage, die Kosten der regelmäßigen Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und der damit zusammenhängenden Einstellung durch eine Fachkraft sowie die Kosten der Messungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz.

## **5. Die Kosten**

a) des Betriebs der zentralen Warmwasserversorgungsanlage;

hierzu gehören die Kosten der Wasserversorgung entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind, und die Kosten der Wassererwärmung entsprechend Nummer 4 Buchstabe a;

oder

b) der eigenständig gewerblichen Lieferung von Warmwasser, auch aus Anlagen im Sinne des Buchstabens a;

hierzu gehören das Entgelt für die Lieferung des Warmwassers und die Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe a;

oder

c) der Reinigung und Wartung von Warmwassergeräten;

hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Wasserablagerungen und Verbrennungsrückständen im Innern der Geräte sowie die Kosten der regelmäßigen Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und der damit zusammenhängenden Einstellung durch eine Fachkraft.

## **6. Die Kosten verbundener Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen**

a) bei zentralen Heizungsanlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe a und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind;

oder

b) bei der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme entsprechend Nummer 4 Buchstabe c und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind;

oder

c) bei verbundenen Etagenheizungen und Warmwasserversorgungsanlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe d und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind.

## **7. Die Kosten des Betriebs des Personen- oder Lastenaufzugs,**

hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Beaufsichtigung, der Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft sowie die Kosten der Reinigung der Anlage.

## **8. Die Kosten der Straßenreinigung und Müllbeseitigung,**

zu den Kosten der Straßenreinigung gehören die für die öffentliche Straßenreinigung zu entrichtenden Gebühren und die Kosten entsprechender nicht öffentlicher Maßnahmen; zu den Kosten der Müllbeseitigung gehören namentlich die für die Müllabfuhr zu entrichtenden Gebühren, die Kosten entsprechender nicht öffentlicher Maßnahmen, die Kosten des Betriebs von Müllkompressoren, Müllschluckern, Müllabsauganlagen sowie des Betriebs von Müllmengenerfassungsanlagen einschließlich der Kosten der Berechnung und Aufteilung.

## **9. Die Kosten der Gebäudereinigung und Ungezieferbekämpfung,**

zu den Kosten der Gebäudereinigung gehören die Kosten für die Säuberung der von den Bewohnern gemeinsam genutzten Gebäudeteilen, wie Zugänge, Flure, Treppen, Keller, Bodenräume, Waschküchen, Fahrkorb des Aufzugs.

## **10. Die Kosten der Gartenpflege,**

hierzu gehören die Kosten der Pflege gärtnerisch angelegter Flächen einschließlich der Erneuerung von Pflanzen und Gehölzen, der Pflege von Spielplätzen einschließlich der Erneuerung von Sand und der Pflege von Plätzen, Zugängen und Zufahrten, die dem nicht öffentlichen Verkehr dienen.

### **11. Die Kosten der Beleuchtung,**

hierzu gehören die Kosten des Stroms für die Außenbeleuchtung und die Beleuchtung der von den Bewohnern gemeinsam genutzten Gebäudeteile, wie Zugänge, Flure, Treppen, Keller, Bodenräume, Waschküchen.

### **12. Die Kosten der Schornsteinreinigung,**

hierzu gehören die Kehrgebühren nach der maßgebenden Gebührenordnung, soweit sie nicht bereits als Kosten nach Nummer 4 Buchstabe a berücksichtigt sind.

### **13. Die Kosten der Sach- und Haftpflichtversicherung,**

hierzu gehören namentlich die Kosten der Versicherung des Gebäudes gegen Feuer-, Sturm-, Wasser- sowie sonstige Elementarschäden, der Glasversicherung, der Haftpflichtversicherung für das Gebäude, den Öltank und den Aufzug.

### **14. Die Kosten für den Hauswart,**

hierzu gehören die Vergütung, die Sozialbeiträge und alle geldwerten Leistungen, die der Eigentümer oder Erbbauberechtigte dem Hauswart für seine Arbeit gewährt, soweit diese nicht die Instandhaltung, Instandsetzung, Erneuerung, Schönheitsreparaturen oder die Hausverwaltung betrifft.

Soweit Arbeiten vom Hauswart ausgeführt werden, dürfen Kosten für Arbeitsleistungen nach den Nummern 2 bis 10 und 16 nicht angesetzt werden.

### **15. Die Kosten**

a) des Betriebs der Gemeinschafts-Antennenanlage,

hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms und die Kosten der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft oder das Nutzungsentgelt für eine nicht zu dem Gebäude gehörende Antennenanlage sowie die Gebühren, die nach dem Urheberrechtsgesetz für die Kabelweitersendung entstehen.

oder

b) des Betriebs der mit einem Breitbandkabelnetz verbundenen privaten Verteilanlage,

hierzu gehören die Kosten entsprechend Buchstabe a, ferner die laufenden monatlichen Grundgebühren für Breitbandanschlüsse.

### **16. Die Kosten des Betriebs der Einrichtungen für die Wäschepflege,**

hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Überwachung, Pflege und Reinigung der Einrichtung, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit sowie die Kosten der Wasserversorgung entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind.

### **17. Sonstige Betriebskosten.**

hierzu gehören Betriebskosten im Sinne der Betriebskostenverordnung, die von den Nummern 1 bis 16 nicht erfasst sind. Zum Beispiel:

1. Regelmäßig, in Abstand von bis zu 4 Jahren erforderliche Prüfung der Gebäude-Elektroanlage
1. Wartung und Befüllung von Feuerlöscheinrichtungen
2. Wartung von Pumpen, Prüfung von Druckerhöhungsanlagen, Kosten der Inspektion von Trockenleitungen
3. Reinigung von Lichtschächten und Wärmeversorgungsräumen
4. Wartung von Fenstern und Türen, insbesondere Gummidichtungen und Beschläge
5. Wartung der Rauchabzugsanlage, gesetzlich vorgeschriebene Wartung von Brandmeldeanlagen
6. Miete Rauchwarnmelder, Wartung Rauchwarnmelder
7. Wartung der Alarmanlage und der Fernsehüberwachung der Haustür und Gebäudefront
8. Regelmäßige Prüfung der Blitzschutzanlagen, Prüfung einer Druckerhöhungsanlagen
9. Wartung Dach, wiederkehrende Dachrinnenreinigung, Beheizen der Dachrinnen, Pflege, Wartung u. Prüfung von Gründächern
10. Überprüfung von Abwasserrohren, Wartung der Abwasserreinigungsanlagen, Wartung von Be- und Entlüftungsanlagen
11. Wartung von Rolltoren, Tiefgaragenzufahrten und Garagentoren
12. Wartung und Bedienung von Schneeräumgeräten
13. Regelkontrolle des vorhandenen Baumbestandes
14. Wachschatz, wenn er vorrangig dem Schutz der Mieter gilt